
**Bekanntmachung
des deutsch-russischen Abkommens
über die Bedingungen der Unterbringung
des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin
und des Goethe-Instituts in Moskau**

Vom 11. September 2013

Das in Berlin am 15. Mai 2013 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über die Bedingungen der Unterbringung des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin und des Goethe-Instituts in Moskau ist nach seinem Artikel 5 Absatz 2

am 5. Juni 2013

in Kraft getreten; es wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 11. September 2013

Auswärtiges Amt
Im Auftrag
Dr. Martin Ney

**Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Russischen Föderation
über die Bedingungen der Unterbringung
des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin
und des Goethe-Instituts in Moskau**

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
(nachfolgend „deutsche Seite“)

und

die Regierung der Russischen Föderation
(nachfolgend „russische Seite“) –

ausgehend vom beiderseitigen Wunsch, die vielfältige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kultur und der Wissenschaft auch weiterhin auszubauen,

geleitet von dem Ziel, die Bedingungen für die Tätigkeit der deutschen und der russischen Kultur- und Informationszentren kontinuierlich zu verbessern und den Bürgern ihrer Länder den Zugang zur Kultur, Wissenschaft und Bildung des jeweils anderen Staates zu erleichtern,

bezugnehmend auf die Bestimmungen des Abkommens vom 16. Dezember 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über kulturelle Zusammenarbeit,

und unter Würdigung des Abkommens vom 4. Februar 2011 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über die Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren –

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

1. Die deutsche Seite bestätigt gegenüber der russischen Seite das Recht der Russischen Föderation auf unbefristete und unentgeltliche Nutzung des 0,65 ha umfassenden Grundstücks Friedrichstraße 176 – 179 in Berlin, eingetragen in das Grundbuch der Stadt Berlin, Amtsgericht Mitte, Blatt 01206, Flur 41721, Flurstück 171 zur kulturellen und wissenschaftlichen Nutzung durch russische Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen. Die genaue Lage, die Grenzen des Grundstücks sowie der Plan der darauf befindlichen Gebäude sind in der Anlage 1, die Bestandteil dieses Abkommens ist, bezeichnet.

2. Das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Grundstück ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland.

3. Die deutsche Seite bestätigt gegenüber der russischen Seite das Eigentumsrecht der Russischen Föderation an dem auf dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten Grundstück befindlichen, derzeit vom russischen Kulturinstitut namens „Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur“ genutzten Gebäudekomplex mit einer Gesamtgebäudefläche von 29 000 m².

4. Die russische Seite wird innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Abkommens beim entsprechenden Grundbuchamt die Berichtigung der in Absätze 1 und 3 dieses Artikels genannten Rechte von Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zugunsten der Russischen Föderation, einschließlich des Nutzungsrechts an dem in Absatz 1 dieses Artikels bezeichneten Grundstück, beantragen.

5. Zu diesem Zweck wird die deutsche Seite innerhalb kürzester Zeit nach der in Absatz 4 dieses Artikels genannten Beantragung gegenüber dem entsprechenden Grundbuchamt die nach dem Katasterrecht erforderliche Erklärung nach § 112 Grundbuchverordnung abgeben.

6. Die russische Seite übernimmt die im Zusammenhang mit der Umschreibung der in den Absätzen 1 und 3 genannten Rechte auf die Russische Föderation anfallenden Gebühren und sonstigen Auslagen.

Artikel 2

1. Die russische Seite stellt sicher, dass der deutschen Seite für die Geltungsdauer dieses Abkommens die in der uliza Baumanskaja 47/1 in Moskau gelegenen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 0,68 ha, eingetragen in den Immobilienstaatskataster unter den Nummern 77:01:0003012:2057 und 77:01:0003012:2058 für den Bau eines Gebäudekomplexes zur kulturellen und wissenschaftlichen Nutzung durch das Goethe-Institut und andere deutsche Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen zur Pacht zur Verfügung gestellt werden. Die genaue Lage und die Grenzen der Grundstücke sind in den Anlagen 2 und 3, die Bestandteil dieses Abkommens sind, bezeichnet.

2. Innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Abkommens werden bevollmächtigte Vertreter der deutschen Seite und der Stadt Moskau einen Pachtvertrag für die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Grundstücke schließen.

3. Die Pacht für die Nutzung der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Grundstücke beträgt 1 Rubel (ein Rubel) pro Jahr.

4. Der Gebäudekomplex, der auf den in Absatz 1 dieses Artikels näher bezeichneten Grundstücken erbaut werden soll, wird Eigentum der Bundesrepublik Deutschland sein. Die deutsche Seite wird innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung des Gebäudekomplexes bei der entsprechenden Stelle der Russischen Föderation die Eintragung dieses Eigentumsrechts der Bundesrepublik Deutschland beantragen. Die russische Seite wird die zu diesem Zwecke erforderliche Unterstützung bei der Umsetzung innerstaatlicher Erfordernisse gewähren.

5. Die deutsche Seite beginnt nach Abstimmung des städtebaulichen Konzepts mit den Bauarbeiten auf den in Absatz 1 genannten Grundstücken. Die Errichtung des Gebäudekomplexes erfolgt unter Einhaltung der Gesetzgebung der Russischen Föderation.

6. Die deutsche Seite übernimmt alle im Zusammenhang mit der Beurkundung der Eigentumsrechte der Bundesrepublik Deutschland an dem Gebäudekomplex, der in Absatz 1 dieses Artikels genannt wird, anfallenden Auslagen sowie die bei der Registrierung des in Absatz 2 dieses Artikels genannten Pachtvertrags für die Grundstücke anfallenden Gebühren und sonstige Auslagen.

Artikel 3

1. Die in Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 2 Absatz 4 dieses Abkommens näher bezeichneten Gebäude und Gebäudekomplexe genießen, soweit sie hoheitlichen Zwecken dienen, Immunität von Vollstreckungsmaßnahmen.

2. Die Vertragsparteien sind nicht berechtigt, ohne Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei die in Artikel 1 Absatz 3 sowie Artikel 2 Absatz 4 dieses Abkommens genannten Gebäudekomplexe zu veräußern oder Dritten gänzlich zur Nutzung zu überlassen.

Artikel 4

1. Bis zur Umschreibung der Rechte bezüglich des in Artikel 1 Absätze 1 und 3 dieses Abkommens näher bezeichneten Grundbesitzes, längstens aber bis zum letzten Tag des auf das Inkrafttreten dieses Abkommens folgenden fünften Monats, ist die russische Seite auf der Grundlage des Abkommens vom 11. Oktober 1982 zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Bau des Hauses der Sowjetischen Wissenschaft und Kultur sowie über die Verleihung des Nutzungsrechtes an einem Grundstück in Berlin sowie des Protokolls vom 19. Juli 1984 über die Übergabe des Gebäudes des Hauses der Sowjetischen Wissenschaften und Kultur in Berlin in das Eigentum der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken von jeglichen Steuerzahlungen bezüglich des in Artikel 1 Absätze 1 und 3 dieses Abkommens näher bezeichneten Grundbesitzes befreit.

Ab dem Tage der Umschreibung dieser Rechte, spätestens aber mit dem ersten Tag des auf das Inkrafttreten dieses Abkommens folgenden sechsten Monats, unterliegt die russische Seite der Besteuerung nach den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften bezüglich des in Artikel 1 Absätze 1 und 3 dieses Abkommens näher bezeichneten Grundbesitzes. Die Bestimmungen des Abkommens vom 29. Mai 1996 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation zur Vermeidung von Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie des Abkommens vom 4. Februar 2011 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über die Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren oder eines der jeweils nachfolgenden Abkommen in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

2. Bis zur Umschreibung der Rechte an dem in Artikel 2 Absätze 1 und 4 dieses Abkommens näher bezeichneten Grundbesitz ist die deutsche Seite von Steuerzahlungen jeglicher Art bezüglich des in Artikel 2 Absätze 1 und 4 dieses Abkommens näher bezeichneten Grundbesitzes befreit.

Ab dem Tag der Eintragung dieser Rechte unterliegt die deutsche Seite der Besteuerung nach den in der Russischen Föderation geltenden Rechtsvorschriften bezüglich des in Artikel 2 Absätze 1 und 4 dieses Abkommens näher bezeichneten Grundbesitzes. Die Bestimmungen des Abkommens vom 29. Mai 1996 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation zur Vermeidung von Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie des Abkommens vom 4. Februar 2011 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über die Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren oder eines der jeweils nachfolgenden Abkommens in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

3. Solange in der Russischen Föderation weder eine Grundsteuer noch eine dieser vergleichbare Steuer oder sonstige Ab-

gabe in Bezug auf den in Artikel 2 Absätze 1 und 4 dieses Abkommens genannten Grundbesitz erhoben wird, übernimmt die deutsche Seite im Wege der Gewährleistung der Gegenseitigkeit die Erfüllung von Zahlungsansprüchen hinsichtlich der auf den in Artikel 1 Absätze 1 und 3 dieses Abkommens genannten Grundbesitz anfallenden Grundsteuer. Damit die deutschen Finanzbehörden die Bundesrepublik Deutschland als empfangsberechtigt für Verwaltungsakte bezüglich der Grundsteuer für den in Artikel 1 Absatz 3 dieses Abkommens genannten Grundbesitz akzeptieren können, erteilt die russische Seite der deutschen Seite, vertreten durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, die Vollmachten, die erforderlich sind, um die durch die Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland bezüglich dieser Liegenschaft ergehenden Verwaltungsakte entgegennehmen zu dürfen.

Artikel 5

1. Dieses Abkommen wird für die Dauer von 99 Jahren geschlossen und verlängert sich stillschweigend um jeweils weitere 99 Jahre, sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien spätestens 12 Monate vor Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer die jeweils andere Vertragspartei schriftlich von ihrer Absicht in Kenntnis setzt, dieses Abkommen zu kündigen.

2. Das Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die letzte schriftliche Notifikation über die Erfüllung der jeweiligen, für das Inkrafttreten notwendigen innerstaatlichen Voraussetzungen eingegangen ist.

3. Dieses Abkommen kann im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien geändert werden. Dieses bedarf der Schriftform.

4. Strittige Fragen, die hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens zwischen der deutschen und der russischen Seite entstehen könnten, werden auf diplomatischem Wege beigelegt.

Artikel 6

Ab dem Tag der Umschreibung der Rechte an dem in Artikel 1 Absätze 1 und 3 dieses Abkommens näher bezeichneten Grundbesitz treten in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation außer Kraft:

- a. Das Abkommen vom 11. Oktober 1982 zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Bau des Hauses der Sowjetischen Wissenschaft und Kultur sowie über die Verleihung des Nutzungsrechtes an einem Grundstück in Berlin sowie
- b. Das Protokoll vom 19. Juli 1984 über die Übergabe des Gebäudes des Hauses der Sowjetischen Wissenschaften und Kultur in Berlin in das Eigentum der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.

Geschehen zu Berlin am 15. Mai 2013 in zwei Urschriften, jede in deutscher und in russischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Guido Westerwelle

Für die Regierung der Russischen Föderation

Sergej Lawrow

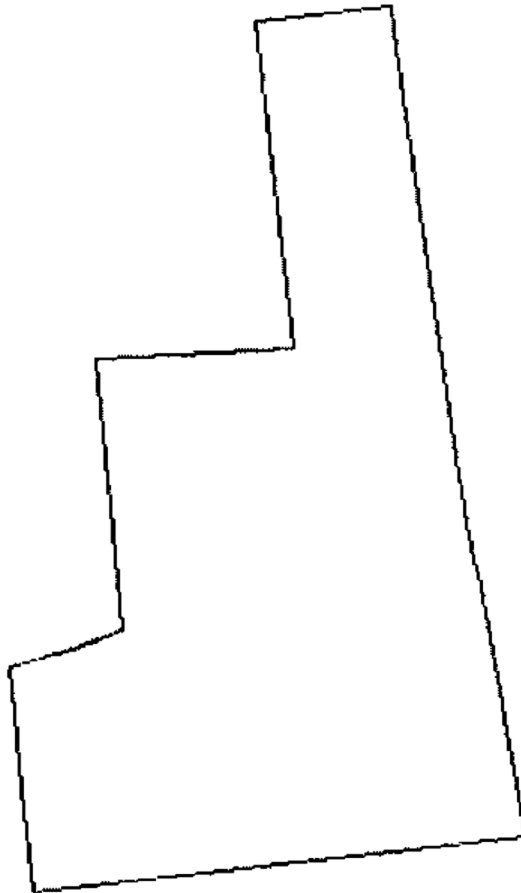
Anlage 1
zum Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Russischen Föderation
über die Bedingungen der Unterbringung
des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin
und des Goethe-Instituts in Moskau

Plan
des Grundstücks mit den darauf befindlichen Gebäuden
(Berlin, Friedrichstraße 176 – 179)



Anlage 2
zum Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Russischen Föderation
über die Bedingungen der Unterbringung
des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin
und des Goethe-Instituts in Moskau

Plan
des Grundstücks, eingetragen im staatlichen Immobilien Kataster
unter Nummer 77:01:0003012:2057
(Moskau, uliza Baumanskaja, Grundstück 47/1)



Anlage 3
zum Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Russischen Föderation
über die Bedingungen der Unterbringung
des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin
und des Goethe-Instituts in Moskau

Plan
des Grundstücks, eingetragen im staatlichen Katasterverzeichnis
unter Nummer 77:01:0003012:2058
(Moskau, uliza Baumanskaja, Grundstück 47/1)

